PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1Doc) Nº. 75.973/2025

BB Nº 1087044

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria Municipal de Administração, ora representada por seu Secretário, ordenadores de despesa e autoridades competentes devidamente designados pelo Decreto Municipal nº 13.889/2025, de lavra do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em exercício, doravante referido como MUNICÍPIO, torna público, para conhecimento de qualquer interessado, que realizará LICITAÇÃO na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO", tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, regida pelas LEI FEDERAL 14.133/21, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006, Lei Orgânica do Município de Araraquara, visando a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**" pelo período de 12(doze) meses prorrogáveis na forma da lei. O certame destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa, nos termos e condições fixados neste Edital e em seu (s) anexo (s):

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a seleção das melhores propostas de preços para "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será em **LOTE ÚNICO**, conforme Termo de Referência **(ANEXO I).**

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

2.1. Endereço eletrônico: A informação dos dados para acesso ao sistema informatizado de licitações deve ser feita na página inicial no sítio do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente em licitacoes-e2.bb.com.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 12:00 horas do dia 29 de JANEIRO de 2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 18 de FEVEREIRO de 2026.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF);

LOCAL: licitacoes-e2.bb.com.br

MODO DE DISPUTA: Aberto.

TEMPO DE DISPUTA: 10 (dez) minutos.

2.2. O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.

2.3. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.4. Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor ou interessado poderá formular consultas pelo e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br ou de forma presencial na sede da Prefeitura.

2.5. o texto integral do presente edital e de seus anexos, bem como quaisquer outras informações complementares ou esclarecimentos poderão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

ser obtidos junto à Divisão de Licitações da Secretaria de Planejamento e Finanças, situada à Rua São Bento, 840 - Centro - Araraquara/SP ou pelo e-mail edital@araraquara.sp.gov.br ou através do endereço licitacoes-e2.bb.com.br ou através do endereço https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=1839:54

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam, dentre outras exigências contidas neste Edital, as seguintes:

3.1.1. Os interessados previamente credenciados perante o Banco do Brasil (licitacoes-e2.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado;

3.1.2. Empresas do ramo de atividade pertinente e compatível ao objeto licitado, que atendam a todas as condições de habilitação contidas neste Edital e em seus anexos;

3.1.3. Empresas/firmas legalmente constituídas, observada a qualificação necessária;

3.1.4. Empresas nacionais e estrangeiras, estabelecidas no País, que atendam às condições deste edital e respectivos anexos;

3.1.5. Empresas regularmente constituídas e em condições legais de exercício;

3.2. Podem participar deste Pregão todos os licitantes do ramo do objeto desta licitação, que atendam todas as exigências deste edital, inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que estas **RECEBERÃO** tratamento diferenciado, nos termos do art. 4º da Lei 14.133/2021.

3.3. As empresas em recuperação judicial deverão apresentar, nos documentos de Habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo Juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos no edital, conforme Súmula 50 do TCE/SP. Será permitida a participação de empresas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

em recuperação extrajudicial com plano homologado, nas formas da Lei.

3.4. Será permitida a participação empresas em consórcio, seguindo a determinação constante no art. 15 da Lei 14.133/2021, desde que todos os serviços delineados no Termo de Referência (ANEXO I) sejam prestados pelo mesmo provedor de telecomunicações, considerando que tais serviços requerem infraestrutura própria e integrada, interoperabilidade, continuidade e gestão integrada.

4. NÃO PODERÃO DISPUTAR DESTA LICITAÇÃO:

4.1. Será vedada à participação de empresas:

4.2. Que não possuírem em seu objeto social atividades pertinentes ao objeto do presente certame.

4.3. Declaradas inidôneas no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

4.4. Impedidas de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção.

4.5. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.6. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, de dissolução, liquidação ou concurso de credores;

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificadas:

- 610 - 09.02.3.3.90.40.12.361.0019.2.055.01.2200000. (Educação)
- 688 - 02.04.3.3.90.40.04.126.0002.2.098.01.1100000. (Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

e Assistência Social)

- 801 - 08.01.3.3.90.40.10.122.0009.2.024.01.3100000. (Saúde)

Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico as licitantes devidamente credenciadas perante o Banco do Brasil, através do site www.bb.com.br.

5.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3. A perda da senha ou a quebra do seu sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.4. O credenciamento da Licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.5. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha pessoal e intransferível do credenciado da Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação exigidos no edital, exclusivamente por meio do site Banco do Brasil, observado data e horário limite estabelecido no item 2 deste edital.

5.6. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site licitacoes-e2.bb.com.br.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta, com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

6.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.2.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.2.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

6.2.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6.2.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,

6.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 ou 6.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu valor máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

6.8.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.8.2. Os lances serão de envio pelos licitantes participantes, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.8.3. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

6.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, conforme modelo constante do Anexo II:

7.1.1. Valor;

7.1.2. Quantidade cotada;

7.1.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.1.4. Deverá constar da proposta declaração de que o licitante está ciente de que os equipamentos a serem instalados serão fornecidos em

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

regime de comodato, conforme itens 5.2 e 6.1 do Termo de Referência (ANEXO I).

7.1.5. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação, sob pena de desclassificação.

7.1.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.1.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.1.8. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

7.1.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.2. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência (ANEXO I), assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

7.4. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

7.5. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7.6. O VALOR ESTIMADO DO EDITAL É DE R$ 255.460,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) para o LOTE ÚNICO.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á pelo pregoeiro da sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR TOTAL DO LOTE**, e o critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO**;

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) Para o LOTE ÚNICO.**

8.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

8.11. O modo adotado para o envio de lances no pregão eletrônico é o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

8.15. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações ou fará o empate ficto (em caso de Ampla empatar com ME, EPP e MEI).

8.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

do licitante.

8.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.21. Em relação as microempresas e empresas de pequeno porte, **SERÁ** concedido o tratamento disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme inc. I do § 1º do art. 4º da Lei 14.133/2021.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.23. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.23.1. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

8.23.2. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.23.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.24. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.24.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.24.2. Empresas brasileiras;

8.24.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.24.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo será desclassificada.

8.25.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade;

8.25.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

8.25.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.26. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.27. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

8.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/21 e legislação correlata e nos itens 4 e 5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

9.2. A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário.

9.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).

9.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

9.5. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

9.6. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.

9.8. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, se existir, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.9. Em relação as microempresas e empresas de pequeno porte, **SERÁ** concedido tratamento disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme inc. I do § 1º do art. 4º da Lei 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

9.10. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA VENCEDORA QUE:

9.10.1. Contiver vícios insanáveis;

9.10.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (ANEXO I);

9.10.3. Apresentar preços inexequíveis;

9.10.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.10.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.11. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.11.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

9.11.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.11.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

9.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO

10.1. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 03 (três) horas, **IMPRORROGÁVEIS**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada da documentação completa de habilitação e, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital. **DEVE SER ENCAMINHADA, PROPOSTA READEQUADA, COM AS PLANILHAS E A HABILITAÇÃO.**

10.1.1. Na impossibilidade técnica do licitante inserir todos os documentos no sistema eletrônico, todos os arquivos poderão ser disponibilizados por meio de link de plataforma de compartilhamento de arquivos (e.g. Google Drive, OneDrive, DropBox, etc.), ***informado publicamente*** pelo licitante em mensagem no chat do sistema eletrônico antes do esgotamento do prazo definido no item 10.1, ou em casos excepcionais através do e-mail edital@araraquara.sp.gov.br, se autorizado expressamente pelo Pregoeiro.

10.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

10.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

10.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

10.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

10.10. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.11. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

10.13. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.14. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.18. A apresentação dos documentos a que se referem os itens 11, 12, 13 e 14. deste edital é obrigatória e a não apresentação impedirá assinatura do contrato, ficando a licitante sujeita às penalidades previstas neste Edital.

10.19. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

10.21. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, em campo próprio do sistema eletrônico.

11. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

11.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

11.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado acompanhado de todas as alterações realizadas, em se tratando de sociedades comerciais, devendo estar devidamente registrada perante a Junta Comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

11.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício atualizada;

11.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

12. DA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

12.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e com a Seguridade Social.

12.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.5. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

12.6. Regularidade para com a Fazenda Estadual (DÉBITOS INSCRITOS) e Municipal (DÉBITOS MOBILIÁRIOS) da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão pelo órgão competente, que terá validade de 06(seis) meses, contados da data de sua expedição, se outro prazo não estiver assinado por Lei no próprio documento.

12.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais ou Distritais ou Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

12.9. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, nos termos do modelo apresentado no Anexo III;

12.9.1. Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo Município, nos termos do modelo apresentado no Anexo IV;

12.9.2. Declaração de que, caso se sagre vencedora do certame, apresentará, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, comprovante de alvará de funcionamento no âmbito municipal da sede da empresa.

13 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DA VISITA TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº.___

13.1 Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da LICITANTE, que comprove(m) a aptidão da LICITANTE no desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação. Para comprovação das atividades acima referidas, poderão ser apresentados mais de um atestado.

13.2 Os atestados deverão conter a identificação da pessoa jurídica emitente e a identificação do signatário. Caso não conste dos atestados telefone para contato, a proponente deverá apresentar também documento que informe telefone ou qualquer outro meio de contato com o emitente dos atestados. As provas de capacidade técnica (atestados) estão sujeitas à confirmação da veracidade de suas informações;

13.3 Os Atestados de Capacidade Técnica serão exigidos sobre as parcelas de maior relevância da contratação prevista, assim indicadas no item 10.9 do Termo de Referência (ANEXO I), como sendo o Link de Internet Banda Larga Dedicado,com velocidade mínima de 5 Gbps.

13.4 A licitante deverá apresentar licença PRÓPRIA da ANATEL que autoriza a mesma a prestar serviços de comunicação multimídia (SCM /SVA);

13.5 A Contratada deverá apresentar certidão junto ao CREA-SP ou no CFT/CRT-SP, conforme Resolução 083/19 do CFT, comprovando o registro da empresa licitante na entidade;

13.6 A licitante deverá possuir número de suporte técnico através de 0800, 24h para atendimento com técnico até 100 Km da cidade de Araraquara.

13.7 A empresa interessada poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, a fim de se inteirar das condições, tomando conhecimento e sanando todas as dúvidas técnicas necessárias à constituição de sua proposta comercial, não se aceitando considerações posteriores por alegação de desconhecimento, inviabilidade técnica ou econômica ou quanto aos prazos descritos neste Termo de Referência e seus Anexos;

13.7 Caberá à proponente possuir fibra óptica em todos os endereços elencados no Termo de Referência (ANEXO I), responsabilizando-se pela eventual instalação/passagem de cabeamento caso não possua, observado prazo de início da prestação do serviço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

14. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

14.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais, *(que deverá conter a assinatura do sócio e contador e/ou de técnico em contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, §§1° e 2°, do Decreto-Lei n° 9295/1946*) já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

14.2. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

a) Publicado em Diário Oficial; ou

b) Publicado em jornal; ou

c) Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

d) Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta - Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;

14.3. Entretanto, para as empresas constituídas a menos tempo, aplicam-se as seguintes regras:

14.3.1. Se a licitante foi constituída há **menos de 1(um) ano**, ela **não está obrigada** a apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações exigidas, pois não houve o encerramento do exercício social completo.

14.3.2. Neste caso a licitante deverá apresentar o **Balanço de Abertura**, documento contábil que reflete a situação patrimonial inicial da empresa no momento de sua constituição; e **Patrimônio Líquido** comprovado de acordo com o item 14.11 deste edital.

14.3.3. Se a licitante tiver sido constituída há **mais de 1 (um) ano, mas há menos de 2 (dois) anos,** e já tiver encerrado o primeiro exercício social, esta deverá apresentar o **balanço patrimonial e as**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

demonstrações contábeis referentes a esse primeiro exercício social encerrado.

14.4. O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e do contador ou técnico de contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, caput, I e II, do Decreto-Lei n. 9.295/1946;

14.5. Escrituração Contábil Digital, consequentemente transmitida através do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), este substituirá os documentos exigidos.

14.6. A comprovação da boa situação financeira da licitante dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, que dar-se-á, sob pena de inabilitação, por índices que atendam aos limites estabelecidos abaixo, assinados pela representante legal e contador:

ILG = Índice de Liquidez Geral

ISG = Índice de Solvência Geral

ILC = Índice de Liquidez Corrente

IE = Índice de Endividamento

14.7. As fórmulas para os índices ILG, ISG e ILC, são as que seguem abaixo, sendo que o resultado dos três índices deve ser igual ou maior a **1,0** (um):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

A fórmula para o IE é a que segue abaixo, sendo que o resultado deverá ser menor ou igual a **0,80** (oitenta centésimos).

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

14.8. certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

sede do licitante.;

14.9. As empresas em recuperação judicial deverão apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo Juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos no edital, conforme Súmula 50 do TCE/SP.

14.10. Será permitida a participação de empresas em recuperação extrajudicial, desde que haja plano de recuperação devidamente homologado em juízo e em pleno vigor.

14.11. Os licitantes interessados no objeto do certame deverão comprovar que possuem patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 25.546,00 (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais) o que corresponde a 10% (dez por cento) do valor estimado no edital, nos termos do art. 69, § 4º da Lei 14.133/21 **PARA O LOTE ÚNICO.**

14.11.1. Para os consórcios que não sejam compostos totalmente por micro e pequenas empresas será exigida a comprovação de que possuem patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 28.100,60 (vinte e oito mil e cem reais e sessenta centavos) o que corresponde a 11% (onze por cento) do valor estimado no edital, nos termos do art. 15, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21 **PARA O LOTE ÚNICO.**

15. DOS DEVERES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

15.1.1 Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações do Contrato e das disposições legais que o regem;

15.1.2 Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

15.1.3 Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados, inclusive comunicando à CONTRATADA, por

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança;

15.1.4 Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos termos do Decreto Municipal nº 13.414/2023, para acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos serviços, manutenção e etc, realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliação periódica;

15.1.5 Prestar as informações, esclarecimentos e fornecer os dados, informações e arquivos, se houver, necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados, de forma completa, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

15.1.6 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e preços pactuados no termo contratual;

15.1.7 Documentar todos os pedidos de intervenção no serviço e parâmetros de configuração desde a implantação até as demais fases no decorrer do contrato, bem como conferir todas as intervenções;

15.1.8 Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas;

15.1.9 Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação;

15.1.10 Atestar mensalmente a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

15.1.11 Emitir termo de recebimento definitivo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados à partir do término da implantação;

15.1.12 Dispor de infraestrutura de tecnologia da informação adequada para a instalação dos equipamentos da CONTRATADA necessários para a prestação do serviço;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

15.1.13 Cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela CONTRATADA para o bom funcionamento e operacionalidade do serviço contratado;

15.1.14 Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos, bem como assegurar o acesso aos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar os serviços;

15.1.15 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituição de equipamentos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas.

15.1.16 Proceder à homologação técnica prévia dos equipamentos a serem instalados pela CONTRATADA, mediante análise de especificações técnicas, certificações e compatibilidade com a infraestrutura existente, podendo vetar a instalação de equipamentos que:

a) Não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos no item 3.3 deste Termo de Referência.

b) Apresentem incompatibilidades conhecidas com sistemas ou protocolos já em operação na infraestrutura municipal;

c) Não possuam certificações de segurança, homologação ANATEL ou documentação técnica adequada;

d) Estejam em situação de "End-of-Sale", "End-of-Order", "End-of-Life" ou "End-of-Support" junto ao fabricante.

15.1.17 A homologação prévia deverá ser solicitada pela CONTRATADA com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da data prevista para instalação, mediante envio de:

a) Especificações técnicas completas dos equipamentos (datasheets);

b) Certificações e homologações aplicáveis;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

c) Declaração de compatibilidade com os protocolos e sistemas em uso;

d) Comprovação de suporte ativo do fabricante durante todo o período contratual.

15.1.18 A CONTRATANTE terá prazo de até 5 (cinco) dias úteis para manifestação sobre a homologação, podendo solicitar informações complementares, o que suspenderá o prazo. A ausência de manifestação no prazo será interpretada como homologação tácita.

15.2 A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

15.3 A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

15.4 A CONTRATADA se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

15.4.1 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

15.4.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.4.3 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

15.4.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

15.4.5 A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, todos os equipamentos necessários à instalação e operação do link de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

internet (modems, roteadores, conectores, nobreaks e demais dispositivos), bem como custear a instalação de todos os acessórios, cabos, conectores e materiais indispensáveis à implantação da conexão e ao pleno funcionamento dos serviços.

15.4.6 A CONTRATADA deverá possuir, obrigatoriamente, dois caminhos distintos de fibra óptica chegando ao município, devendo apresentar comprovante junto à Subsecretaria de Tecnologia da Informação no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da Ordem de Serviço, como condição prévia ao início da instalação.

15.4.7 Deverá se responsabilizar pela substituição dos equipamentos em caso de defeitos, como queima por descarga elétrica, superaquecimento ou falha do equipamento, efetuando a substituição no prazo máximo de 8 (oito) horas após a abertura do chamado técnico;

15.4.8 A CONTRATADA deverá apresentar equipe técnica qualificada para lançamento de Porta Ativa e ponto-a-ponto, bem como avaliar e executar fusão de CTOs (Caixas de Terminação Óptica) de porta ativa;

15.4.9 Deverá disponibilizar CTOs e CEOs para fusão direta das fibras ópticas, visando reforço e direcionamento do sinal em pontos estratégicos da rede, especialmente na finalização da rede de distribuição, permitindo a conexão entre os cabos de distribuição e de acesso às unidades municipais;

15.4.10 Para ativação de Porta Ativa, deverá possuir configuração de uma a doze fibras em um único tubo, indicada para instalações em áreas rurais e urbanas, com vãos de até oitenta metros;

15.4.11 A CONTRATADA será responsável pela equipagem de postes, instalação, manutenção e operação da rede física e lógica;

15.4.12 Deverá prestar suporte técnico remoto e presencial, com central de atendimento disponível 24x7x365, fornecendo número telefônico e ferramenta online para abertura de chamados técnicos de suporte e emergência. Para cada ocorrência, deverá ser disponibilizado um identificador único (número de chamado) para acompanhamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

O prazo máximo para a solução de falhas será de quatro horas para ocorrências críticas e oito horas para ocorrências não críticas.

15.4.13 Sempre que necessitar realizar manutenções preventivas ou ampliações em sua estrutura (links de acesso, substituição de meio físico, entre outros) que possam acarretar paralisação ou redução de performance na comunicação do link central, deverá comunicar à CONTRATANTE com antecedência mínima de 5 (cinco) dias;

15.4.14 Deverá apresentar relatórios informatizados e mensais de disponibilidade e uso da rede, bem como relatórios adicionais sempre que solicitados pela CONTRATANTE, para fins de aferição e pagamento dos serviços;

15.4.15 A CONTRATADA deverá realizar treinamento básico à equipe técnica da CONTRATANTE, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos e serviços fornecidos;

15.4.16 Deverá, ainda, garantir a conformidade integral com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) no que se refere ao tráfego e tratamento de dados públicos.

16 DOS RECURSOS

16.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.1.1 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante, deverá ter sua intenção manifestada **IMEDIATAMENTE à decisão que declarou a licitante melhor classificada VENCEDORA na plataforma, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusão**;

16.1.2 Na hipótese de Licitação **FRACASSADA**, a intenção de interposição de recurso deverá ser manifestada **IMEDIATAMENTE após a DESCLASSIFICAÇÃO do último licitante na plataforma, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusão**;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

16.1.3 A manifestação da intenção de interposição de recurso deverá ser realizada EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA;

16.1.4 Na impossibilidade de manifestação de intenção de recurso em campo próprio do sistema, por falha ou indisponibilidade da plataforma, será aceita, EM CARÁTER EXECPCIONAL, manifestação realizada no *CHAT*, atentando aos prazos dos itens 16.1.1 e 16.1.2.

16.1.5 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado A PARTIR DA MANIFESTAÇÃO DO LICITANTE QUE DEMONSTRAR INTERESSE EM INTERPOR RECURSO, DENTRO DO PRAZO DOS ITENS ANTERIORES.

16.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da manifestação de intenção, respeitando o prazo do item 17.1.1.

16.2.1 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

16.3 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

16.4 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

16.6 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.7 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

16.8 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

16.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações ou por e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

17. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

17.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e da multa prevista no subitem 20.4.4. deste edital.

17.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) A justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

17.3. O contrato será preferencialmente assinado por meio de assinatura digital.

17.4. Na hipótese de o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

17.5. Caso nenhum dos licitantes remanescentes aceite negociar nas mesmas condições do primeiro colocado a Administração poderá negociar os valores com os licitantes, observados o valor estimado e a ordem de classificação, nos moldes do art. 90, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

18. DA GARANTIA DO CONTRATO:

18.1 No ato da assinatura do contrato a ser formalizado, deverá a vencedora oferecer garantia para a execução dos serviços que constitui o objeto da presente licitação, em quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal n.º 14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

(artigo 98). Deverá a garantia prestada ter seu prazo de vigência de 3 meses além do prazo de vigência do contrato.

18.2A posterior celebração de eventual Termo de Aditamento maior que 5% do valor inicial do Contrato, de prorrogação ou de correção contratual será objeto de reforço da garantia, nos termos da Lei.

18.3. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.

18.4. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:

18.5. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

18.6. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;

18.7. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;

18.8. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;

18.9. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:

18.9.1. Caso fortuito ou força maior;

18.9.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;

18.10. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.

18.11. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o prazo de 1 (um) mês, contado da homologação para assinatura do contrato, para a prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21.

18.12. O contrato não poderá ser assinado sem que a garantia tenha sido prestada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

18.13. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas nos termos previstos no Edital e seus anexos.

18.14. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA.

19. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

19.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

19.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

19.1.3. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

19.1.3.1. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

19.1.3.2. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

19.1.3.3. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

19.1.4. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.4.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

19.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

19.1.6. Fraudar a licitação;

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

19.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

19.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

19.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor mensal do contrato, limitada a 15% do valor do contrato.

19.3. Se o atraso de que trata o item supra ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.

19.4. Além das sanções previstas nos itens supra, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes sanções:

19.4.1. ADVERTÊNCIA, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

19.4.2. MULTA COMPENSATÓRIA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do contrato;

19.4.3. MULTA COMPENSATÓRIA, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato, na hipótese de inexecução total do contrato;

19.4.4. MULTA COMPENSATÓRIA, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual;

19.4.5. SUSPENSÃO DE LICITAR e impedimento de contratar com o

órgão, entidade ou unidade autárquica pela qual a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.4.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

19.4.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

19.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

19.5.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

19.5.2. as peculiaridades do caso concreto;

19.5.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

19.5.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

19.6. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

19.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades.

19.8. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

19.10. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

19.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

19.12. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

20.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

20.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: pelo sistema Licitações-e, por e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

20.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.4.01. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

20.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

realização do certame.

21. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1. O objeto da presente proposta deverá ser executado conforme especificações constantes no ANEXO I - Termo de Referência, sendo as medições realizadas de maneira **mensal**, aferidas mediante envio de relatórios de disponibilidade e utilização da rede.

21.2. Caso o serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar no prazo máximo de 24 horas, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório;

21.3. Os pagamentos serão realizados num prazo não superior a 30 dias, mediante a Nota Fiscal, com descrição detalhada dos serviços efetuados no mês.

21.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a juros e correções monetárias.

21.5. Em caso de descumprimento pela contratada de qualquer termo ou condição a que se obrigar por força do presente instrumento, por sua exclusiva culpa, poderá o contratante reter o pagamento até que seja sanado o respectivo inadimplemento e não sobrevindo qualquer ônus ao contratante resultante desta situação.

21.6. As notas fiscais ou faturas que apresentarem incorreções ou irregularidades serão devolvidas à contratada para saneamento dos vícios e seu vencimento será contado da data do seu retorno devidamente regularizada.

21.7. Os pagamentos serão efetuados mediante: apresentação de fatura mensal contendo o detalhamento dos serviços prestados e código de barras para pagamento ou emissão de nota fiscal juntamente com o boleto de cobrança. Estes deverão ser enviados para os endereços eletrônicos oportunamente informados pelo Gestor do Contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

21.8. Não haverá custo adicional além daquele ofertado na proposta. As notas fiscais ou faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, hipótese em que o prazo para pagamento será contado somente após a apresentação válida.

21.9. O faturamento das unidades apresentadas no item 1.3 do Termo de Referência (ANEXO I) se dará exclusivamente sobre os pontos efetivamente solicitados e devidamente instalados.

21.10. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

21.11. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela contratada ao MUNICÍPIO, e desde que estes sejam devidamente apurados no respectivo processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alínea "d" e o art. 86, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

21.12. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal nº 9.494/1997, devidos nas mesmas condições.

21.13. Todos os custos inerentes à instalação, tais como: configuração, deslocamento de funcionários, alimentação, transporte e hospedagem ficarão a cargo da CONTRATADA, sendo o primeiro faturamento dar-se-á somente 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto pela equipe técnica da CONTRATANTE, somente em relação ao valor mensal da prestação do serviço do objeto contratado. Não haverá custos à CONTRATANTE para a instalação dos equipamentos, sendo estes de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

22. DA VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

22.1. A vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, aditado ou suprimido na forma da Lei.

22.2. O fornecimento dos serviços será feito conforme o Termo de Referência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

(ANEXO I) que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

22.3. Os serviços fornecidos no bojo deste contrato deverão ser atestados pelo responsável pela fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá acompanhar os documentos para fins de pagamento.

22.4. A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 13.414/2023 e com o item nº 12 do Termo de Referência (ANEXO I) pelo Sr. Marcos Cesar Bizarro, servidor público efetivo, matrícula nº 14.660-9, com a gestão contratual sendo exercida pelo Sr. José Acácio de Oliveira, comissionado, matrícula nº 28602-8.

22.5. O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.

22.6. A instalação do serviço contratado deverá ser executada em até 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço para a instalação dos determinados pontos, podendo ser prorrogada mediante justificativa da CONTRATADA.

22.6.1. A prorrogação de que trata o item **23.6** deverá ser aprovada pela equipe técnica da CONTRATANTE.

22.6.2. O prazo de implantação somado à prorrogação, se houver, não deverá exceder o prazo total de 45 (quarenta e cinco) dias.

22.7. Todos os equipamentos necessários para o atendimento aos objetos presentes no Termo de Referência (ANEXO I) deverão ser fornecidos em regime de comodato, garantindo acesso contínuo e completo à Internet para o Paço Municipal, com instalação, configuração, manutenção e suporte técnico disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

22.8. O recebimento se dará de forma provisória quando do fim do processo de implantação e de maneira definitiva quando recebido e conferido pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação por servidor designado para este fim, em prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento provisório. Neste ato, será verificada a integridade física dos equipamentos, a conformidade com as especificações solicitadas no Termo de Referência (ANEXO I) e a correspondência básica com os itens contratados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

22.9. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços, materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificadas posteriormente.

22.10. Durante a vigência do contrato, é vedado à CONTRATADA contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na gestão e/ou fiscalização do contrato, conforme Art. 48, parágrafo único, da Lei Federal 14.133/2021.

23. DO REAJUSTE

23.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

23.2. Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado do contrato, o contratado poderá, por meio de requerimento específico, solicitar reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do IPCA/IBGE relativo ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do reajuste.

23.2.1. Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação.

23.2.2. Quando a aplicação do índice de reajuste beneficiar o CONTRATANTE, observado o interstício dos 12 (doze) meses mencionados no item 24.2 ou do período de 12 (doze) meses seguintes ao reajuste anterior, o preço deverá ser reajustado.

23.2.2.1. O direito de reajuste de preços em benefício do CONTRATANTE não está sujeito a decadência.

23.3. Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.

23.3.1. O prazo para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

financeiro será de 30 (trinta) dias, prorrogáveis caso seja necessário.

23.4. O Contratado para fins do disposto nos itens 24.2. e 24.3. deverá juntar ao requerimento planilhas de composição de preços unitários e demais documentos necessários para análise pela Administração.

23.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

23.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

23.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

24. DA SUBCONTRATAÇÃO

24.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Portal eletrônico Licitações-e, do Banco do Brasil.

25.11. O foro competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Pregão Eletrônico será o da Comarca de Araraquara, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO;

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO MENOR;

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º, ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

.

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO § 10, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

ANEXO IX – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS TOTAIS.

ANEXO X – MATRIZ DE RISCOS.

ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO;

Araraquara, 29 de JANEIRO de 2026.

VICTOR TADEU DE OLIVEIRA
Secretaria de Administração

EMANUELLE LAURENTI
Secretaria de Saúde

FERNANDO DIANA
Secretaria de Educação

LUCIMEIRE DE FÁTIMA LAURINDO
Secretaria de Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

.

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Link de Internet Dedicado, serviços de conexão de transporte Ethernet dedicada, prestação de serviço de segurança de rede por meio de solução de Managed Security Service (MSS) e proteção contra ataques volumétricos de negação de serviços do tipo DDoS, conforme detalhamento abaixo:

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Link de Internet Dedicado para o Paço Municipal, com velocidade mínima de 5 Gbps, IPs estáticos, velocidades simétricas de download e upload e protocolo de roteamento BGP e 500 Mbps com velocidade simétrica de download e upload, nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Araraquara, conforme tabela abaixo.

1.2. Inclui serviço de proteção contra-ataques volumétricos de negação de serviços do tipo DDoS e garantia de velocidade e disponibilidade conforme SLA estabelecido.

1.3. Prestação de serviço de segurança de rede por meio de solução de Managed Security Service (MSS), contemplando fornecimento dos equipamentos e respectivas licenças, instalação, configuração, gerenciamento, monitoramento, treinamento, armazenamento de logs e suporte técnico especializado, visando atender às necessidades das unidades municipais da Prefeitura Municipal de Araraquara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

Item	Descrição e Especificações	Medida	Qtd.
1	Link de Internet Banda LargaDedicado, com velocidade mínima de 5 Gbps com 32 IP's	Unidade	1
2	Link de Internet Banda Larga Dedicado, com velocidade mínima de 500 MBps	Unidade	5
3	Serviço de proteção contra-ataques volumétricos de negação de serviços do tipo DDoS	Unidade	1
4	Serviços de proteção de rede baseada em appliance com funcionalidades de Managed Security Service (MSS)	Unidade	1

2. JUSTIFICATIVA:

A contratação dos serviços de Internet possibilitará a implantação do projeto de rede lógica junto às unidades administrativas e de prestação de serviços da Prefeitura Municipal de Araraquara, propiciando um efetivo gerenciamento das atividades de rotina e trazendo maior produtividade e pró-atividade das ações administrativas que envolvem a gestão pública municipal, atendendo assim os parâmetros determinados e exigidos pelos diversos sistemas utilizados. Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que este órgão Público consiga satisfazer, com efetividade, sua missão fornecendo diversos serviços, dentre eles: Informações, Serviços On-line, Acesso à Internet em todas as unidades envolvidas, bem como a plena prestação de serviços dos servidores públicos.

Busca com a contratação, velocidade suficientemente rápida para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Araraquara, podendo suportar múltiplos usuários e dispositivos conectados simultaneamente, sem comprometer o desempenho, fato especialmente importante em ambientes de trabalho onde várias pessoas precisam acessar a internet ao mesmo tempo para realizar suas tarefas diárias. Além disso as transferências de arquivos serão otimizadas e concluídas de forma rápida, melhorando a produtividade e eficiência dos colaboradores e garantindo um acesso rápido e estável a

esses serviços.

Visando a padronização da qualidade do link nos diversos locais de prestação de serviço da Prefeitura Municipal de Araraquara, a contratação de um único prestador para supracitados serviços poderá garantir os seguintes resultados:

Cobertura completa: O provedor em questão terá que atender a todas as unidades de serviços municipais, desta forma, a contratação deverá observar somente as empresas que oferecem cobertura completa, o que é essencial para a continuidade das nossas operações.

Consistência de Serviço: Ao optar por um único provedor de internet, garantimos consistência na qualidade do serviço em todas as unidades municipais e suas Secretarias. Isso evita disparidades na velocidade de conexão, na confiabilidade e na estabilidade da rede, proporcionando uma experiência uniforme para todos os usuários.

Facilidade de Suporte e Manutenção: Gerenciar múltiplos provedores de internet pode ser complicado e demandar mais recursos administrativos e técnicos. Ao concentrar todos os serviços em um único provedor, simplificamos a gestão da rede e a resolução de problemas técnicos, reduzindo o tempo e os custos associados à manutenção.

Negociação de Preços: Consolidar os serviços em um único provedor oferece maior poder de negociação. Podemos negociar contratos mais favoráveis em termos de preços, condições de pagamento, suporte técnico e níveis de serviço, maximizando assim o retorno sobre o investimento e otimizando os recursos financeiros do município, gerando economicidade e viabilidade financeira.

Simplificação da gestão: Contratar ambos os serviços do mesmo provedor podem facilitar a gestão da infraestrutura de rede, reduzindo a complexidade de lidar com múltiplos fornecedores.

Suporte técnico unificado: Ter um único ponto de contato para problemas tanto de internet quanto de firewall pode agilizar a resolução de incidentes e otimizar o suporte técnico.

Descontos e pacotes promocionais: a contratação conjunta de firewall e serviço de internet do mesmo provedor pode trazer benefícios como simplificação da gestão, suporte técnico unificado e, em alguns casos, descontos ou pacotes promocionais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

Integração facilitada: A integração entre o firewall e o serviço de internet do mesmo provedor pode ser mais simples e eficiente, otimizando o desempenho e a segurança da rede.

Com base nos contratos atuais vigentes no município e visando melhor planejamento e economicidade.

Cabe destacar que, considerando a baixa probabilidade de ocorrência de eventos catastróficos capazes de afetar simultaneamente todos os serviços das empresas de Telecom é baixa, a contratação de links de empresas distintas implicaria elevação significativa dos custos, bem como pagamento por serviços redundantes e sem efetiva utilização. Dessa forma, optou-se pelo não parcelamento do objeto, prevendo-se, entretanto, a redundância de rotas na infraestrutura física do mesmo fornecedor, medida que assegura maior resiliência e continuidade dos serviços, diante de possíveis rompimentos de fibra óptica decorrentes de eventos naturais ou ações mecânicas além de que, a arquitetura proposta, embora utilize fornecedor único, incorpora múltiplas camadas de redundância física, lógica e procedimental que mitigam adequadamente o risco de SPOF, ao mesmo tempo em que maximiza os benefícios de integração técnica, responsabilização e eficiência operacional.

Por esse motivo, a envolve a contratação de um link de internet exclusivo para a Prefeitura com velocidade de 5Gbps, ou seja, uma conexão que não é compartilhada com outros usuários e que garante velocidade constante, contendo redundância nas rotas por onde passam a infraestrutura física da Telecom fornecedora do serviço e equipamentos que serão instalados no Data Center do município. Além disso, faz parte do escopo do serviço pretendido, a contratação de segunda conexão de reserva com velocidade reduzida individual nos serviços críticos de saúde tais como: unidades de atendimento de urgência/emergência e SAMU, que entrarão em funcionamento caso o link principal apresente problemas, evitando que os respectivos públicos fiquem fora do ar. Os links de contingenciamento serão contratados com velocidades de 500mbps exclusivos para cada unidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E FUNCIONALIDADES:

3.1. LINK DE INTERNET DEDICADO 5 GBS

O link dedicado à Internet deverá possuir as seguintes características e condições:

a) Largura de banda mínima de 5 Gbps, com garantia mínima de 99,5 % da banda (full duplex); com dupla abordagem de link e equipamentos;
b) 32 (trinta e dois) IPs públicos estáticos;
c) Ser simétrico, com mesma velocidade de download e upload;
d) SLA de disponibilidade de no mínimo 99,5% mensal;
e) Sem limitação de quantidade (em bytes) e conteúdo da informação trafegada;
f) Com monitoramento ativo e gestão proativa de falhas pela contratada;
g) Disponibilização de todos os equipamentos necessários (roteadores, modems, Nobreak etc.) em regime de comodato;
h) Suporte técnico incluso. O link deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal, em sala/andar a ser especificada (Rua São Bento, 840, 9° Andar – Centro – CEP 14801-300 - Araraquara - SP);
i) Conectividade Trânsito IP via protocolo de roteamento BGP, com 100% de garantia de banda downstream e upstream, full-duplex, com conectividade em protocolos IPv4 e IPv6;
j) Possuir ferramenta web de monitoramento de tráfego;
k) Deverá ser fornecida a troca de tráfego para permitir roteamento FULL Routing BGP (Border Gateway Protocol);
l) A CONTRATADA deverá publicar a faixa de AS (Autonomous System) e ASN (Autonomous System Number) da CONTRATANTE para todas as operadoras de telecomunicações nacionais e internacionais através do protocolo de roteamento externo e BGP;
m) A CONTRATADA deverá configurar o roteador fornecido com todos os parâmetros necessários para estabelecimento da sessão IBGP, via protocolo BGP-4, com o

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

roteador já fornecido pela outra CONTRATANTE referente ao serviço já instalado (caso exista essa condição);

n) O backbone IP da CONTRATADA deve ser capaz de prover trânsito nacional e internacional para o sistema autônomo (AS) da CONTRATANTE, com suporte ao protocolo BGP-4;

o) O roteador da CONTRATADA deve estar apto a enviar, através do protocolo BGP-4, a tabela de roteamento do backbone do provedor de forma completa para o AS da CONTRATANTE;

p) O provedor deve suportar, implementar e executar a autenticação de sessões BGP via MD5, segundo a norma RFC 2385 ou mais atual;

q) Suporte Técnico para o link, que deverá ser prestado em horário de expediente da Contratante;

r) Deverá ser fornecido por meio de fibra Óptica, sendo vetada qualquer interligação parcial via rádio frequência entre a sua central de distribuição e a Prefeitura Municipal de Araraquara;

s) A Fibra óptica deverá estar em conformidade com a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), evitando assim que em qualquer momento a empresa CPFL solicite remoção da fibra prejudicando o fornecimento a Prefeitura Municipal de Araraquara;

t) O acesso deverá ser provido em regime integral, (24x7x365) com a velocidade e a taxa e disponibilidade contratadas, sem interrupção da comunicação ou redução de velocidades fora do horário comercial ou em finais de semana e feriados;

u) Garantia total da banda contratada;

3.2. LINK DE INTERNET DEDICADO 500 Mbps (Links Redundantes)

O link dedicado à Internet deverá possuir as seguintes características e condições:

a) Largura de banda mínima de 500 Mbps, com garantia mínima de 99,5 % da banda (full duplex);

b) 1 (um) IPs públicos estáticos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

c) Ser simétrico, com mesma velocidade de download e upload;
d) SLA de disponibilidade de no mínimo 99,5% mensal;
e) Sem limitação de quantidade (em bytes) e conteúdo da informação trafegada;
f) Com monitoramento ativo e gestão proativa de falhas pela contratada;
g) Disponibilização de todos os equipamentos necessários (roteadores, modems, Nobreak etc.) em regime de comodato;
h) Suporte técnico incluso. O link deverá ser entregue nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Araraquara, conforme tabela abaixo;
i) Conectividade Trânsito IP via protocolo de roteamento BGP, com 100% de garantia de banda downstream e upstream, full-duplex, com conectividade em protocolos IPv4 e IPv6;
j) Possuir ferramenta web de monitoramento de tráfego;
k) O backbone IP da CONTRATADA deve ser capaz de prover trânsito nacional e internacional para o sistema autônomo (AS) da CONTRATANTE, com suporte ao protocolo BGP-4;
l) O roteador da CONTRATADA deve estar apto a enviar, através do protocolo BGP-4, a tabela de roteamento do backbone do provedor de forma completa para o AS da CONTRATANTE;
m) O provedor deve suportar, implementar e executar a autenticação de sessões BGP via MD5, segundo a norma RFC 2385 ou mais atual;
n) Suporte Técnico para o link, que deverá ser prestado em horário de expediente da Contratante;
o) Deverá ser fornecido por meio de fibra Óptica, sendo vetada qualquer interligação parcial via rádio frequência entre a sua central de distribuição e a Prefeitura Municipal de Araraquara;
p) A Fibra óptica deverá estar em conformidade com a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), evitando assim que em qualquer momento a empresa CPFL solicite remoção da fibra prejudicando o fornecimento a Prefeitura Municipal de Araraquara;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

q) O acesso deverá ser provido em regime integral, (24x7x365) com a velocidade e a taxa e disponibilidade contratadas, sem interrupção da comunicação ou redução de velocidades fora do horário comercial ou em finais de semana e feriados;

r) Garantia total da banda contratada;

A CONTRATADA não poderá:

- Implementar nenhum tipo de filtro de pacotes que possa incidir sobre o tráfego originado ou destinado à CONTRATANTE, a menos que tenha expressa concordância com esta.
- Implementar nenhum tipo de cache transparente, a menos que tenha expressa concordância da CONTRATANTE.

A CONTRATADA disporá de prazo máximo de até 04 (quatro) horas para identificação de problemas relatados pela Contratada, após a abertura do chamado técnico (atendimento), o técnico deverá estar no local ou entrar em contato com a Contratante para fins de análise do problema, em no máximo 4 (quatro) horas.

3.3. CARACTERÍSTICAS DO ROTEADOR

O roteador a ser instalado no ambiente da CONTRATANTE deverá possuir no mínimo as seguintes características técnicas:

a) O equipamento e seus módulos e softwares não deverão constar em nenhuma lista do fabricante com as situações de “End-of-Sale”, “End-of-Order”, “End-of-Life” ou “End-of-Support”;

b) Memória suficiente para armazenar em sua tabela de roteamento o Full Routing BGP-4 da Internet admitindo crescimento futuro para no mínimo 10 milhões de rotas;

c) No mínimo 4 interfaces Gigabit Ethernet padrão 1000BASE-T;

d) No mínimo 2 interfaces SFP 1/10GBe;

e) Protocolo SNMP habilitado com acesso de leitura;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

f) Possibilitar implementar os protocolos de roteamento RIP, OSPFv2, OSPFv3 e BGP-4;
g) Suporte nativo ao protocolo IPv6;
h) Possibilitar implementar BGP Communities Attribute;
i) Possibilitar implementar BGP Extended Communities Attribute;
j) Suporte ao protocolo Netflow v9 ou superior;
k) Suporte ao protocolo 802.1q;
l) Suporte aos protocolos Telnet e SSHv2;
m) Gerenciamento local através de uma porta console, sendo que todos os cabos e adaptadores necessários para o gerenciamento através da porta console deverão ser fornecidos pela CONTRATADA de forma a propiciar o gerenciamento do roteador a partir de uma porta USB;
n) Deverá ser disponibilizado para a CONTRATANTE com o último release de software estável disponibilizado pelo fabricante, capaz de atender a todos os requisitos acima, incluindo o suporte à atualização do referido software durante o período de vigência do contrato.;
o) Deve ser montável em rack padrão EIA-310 com largura padrão 19" ocupando no máximo 1U de altura;

3.4. **ANTI DDOS**

3.4.1. A CONTRATADA deverá prover, no âmbito do serviço de segurança do link de Internet, uma solução para identificação, tratamento e mitigação transparente de ataques volumétricos do tipo negação de serviço distribuído (DDoS – Distributed Denial of Service);

3.4.2. A CONTRATADA deve possuir infraestrutura própria de mitigação com capacidade para conter ataques de grande volume, sendo eles de origem nacional ou internacional. Entende-se por infraestrutura própria de mitigação a existência de equipamentos instalados no backbone da CONTRATADA com objetivo de bloquear o tráfego malicioso, evitando assim a saturação da banda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

da Internet e indisponibilidade dos serviços em momentos de ataques DDoS (Distributed Denial of Service);

3.4.3. A CONTRATADA deverá possuir pelo menos 1 (um) centro de limpeza, com capacidade mínima de mitigação de 40 Gbps (quarenta gigabits por segundo);

3.4.4. Não serão aceitas soluções que contemplem equipamentos de mitigação no ambiente da CONTRATANTE, portanto, toda a infraestrutura de mitigação deverá ser instalada obrigatoriamente no backbone da CONTRATADA;

3.4.5. A CONTRATADA deverá prover o serviço de mitigação com tempo total de até 36 (trinta e seis) horas por ciclo mensal, considerando o somatório da duração dos eventos de mitigação ocorridos no respectivo período. A quantidade de eventos de ataque não será limitada, desde que o tempo total de mitigação não ultrapasse o limite estabelecido por ciclo/mês;

3.4.6. O ataque deve ser mitigado separando o tráfego legítimo do tráfego malicioso, de modo que os serviços de Internet providos pelo cliente continuem disponíveis;

3.4.7. A solução deve possuir mecanismos para filtragem de pacotes anômalos, garantindo a validade das conexões, sem efetuar qualquer limitação com base no número de sessões ou de pacotes por endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários legítimos;

3.4.8. Em casos de ataques não detectados pela solução, quando identificados pela CONTRATANTE, deverão ser mitigados imediatamente pelas CONTRATADA após a abertura de chamado através da Central de Atendimento sempre como um chamado com Prioridade Máxima, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao CONTRATANTE;

3.4.9. O serviço deve prover suporte à mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas técnicas incluindo, mas não se restringindo a: White Lists, Black Lists, limitação de taxa de tráfego, descarte de pacotes mal formados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos HTTP, NTP e DNS, bloqueio por localização geográfica de endereços IP;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

3.4.10. O serviço deve prover mecanismos capazes de detectar e migar todos e quaisquer ataques de DDoS que façam o uso não autorizado de recursos de rede, tanto para Ipv4 como para Ipv6, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes:

3.4.10.1. Ataques de inundação (Bandwidth Flood), Floods de UDP, TCP e ICMP;

3.4.10.2. Ataques à pilha TCP, incluindo mal uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, SYN Flood e TCP Idle Resets;

3.4.10.3. Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP;

3.4.10.4. Ataques provenientes de Botnets, Worms e que utilizam falsificação de endereços IP origem (IP Spoofing);

3.4.10.5. Ataques à camada de aplicação, incluindo protocolos HTTP, DNS, NTP, dentre outros;

3.4.10.6. O serviço deve permitir a configuração de níveis diferenciados de proteção por grupo de hosts ou subnets;

3.4.11. O serviço deve ser capaz de bloquear tráfego baseado em assinaturas em até 15 minutos;

3.4.12. O serviço deve ser capaz de analisar e aprender o comportamento do tráfego para criar automaticamente parâmetros de bloqueio (Limite de conexão HTTP, TCP, UDP, ICMP, etc.);

3.4.13. O serviço deve ser capaz de detectar anomalias no tráfego, ataques ainda não conhecidos e criar bloqueios em tempo real sem intervenção manual do administrador;

3.4.14. O Serviço deve ser capaz de mitigar ataques DDoS na nuvem de forma automatizada, configurando thresholds diferenciados para os níveis de proteção criados que, se atingidos, redirecionem o tráfego para o centro de limpeza da CONTRATADA, para posterior devolução do tráfego limpo à rede da CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

3.4.15. A CONTRATADA deve realizar a mitigação de ataques e limpeza do tráfego ilegítimo sem prejudicar ou impedir o tráfego legítimo, seja ele originado de uma ou mais fontes;

3.4.16. A CONTRATADA deve atuar na detecção de Falsos-Positivos e promover medidas proativas para que bloqueios indevidos não ocorram e nem impacte no tráfego de negócio da CONTRATANTE, desde que as atividades relacionadas estejam devidamente autorizadas pela CONTRATANTE por e-mail ou mediante atendimento de chamado técnico;

3.5. MANAGED SECURITY SERVICE

3.5.1. Especificações

A solução deverá consistir em plataforma de proteção de rede baseada em appliance, com funcionalidades de (Managed Security Service – MSS) e console centralizado de gerenciamento e monitoração, oferecendo segurança perimetral completa, alta disponibilidade e recursos avançados para proteção contra ameaças, otimização de tráfego e conectividade segura.

a) Monitoramento 24/7: Vigilância contínua de redes, sistemas e dados para detectar e responder a ameaças em tempo real;
b) Gerenciamento de Incidentes: Processos para identificar, responder e remediar incidentes de segurança rapidamente;
c) Análise de Vulnerabilidades: Avaliações regulares para identificar vulnerabilidades em sistemas e redes;
d) Relatórios e Conformidade: Geração de relatórios regulares sobre a postura de segurança e conformidade com regulamentos e normas do setor;
e) Firewall e Filtragem de Conteúdo: Implementação e gerenciamento de firewalls e sistemas de filtragem de conteúdo para restrições de acesso;
f) Gerenciamento de Logs: Coleta e análise de logs de sistemas e aplicações para identificar comportamentos anômalos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

g) Resposta a Ameaças Avançadas: Técnicas de defesa contra ameaças sofisticadas, como malware e ataques de phishing;
h) Consultoria de Segurança: Orientação especializada para desenvolver e aprimorar suas políticas e práticas de segurança;
i) Filtragem de Pacotes: Permite controlar as conexões na rede com base em regras específicas, decidindo quais pacotes de dados podem entrar ou sair;
j) VPN (Rede Privada Virtual): Criação de conexões seguras entre localizações remotas e a rede interna da organização;
k) Prevenção de Intrusões: Capacidade de detectar e responder a atividades suspeitas, bloqueando tentativas de intrusão;
l) Relatórios e Monitoramento: Disponibilização de relatórios sobre atividades de rede e eventos de segurança, ajudando na análise e resposta a incidentes;
m) Gerenciamento Centralizado: Controle e configuração do firewall de forma centralizada, monitoramento em tempo real de banda, aplicações, usuários, eventos de segurança e estado dos links WAN, facilitando a aplicação de políticas de segurança e a administração;

3.6. SLA – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

A CONTRATADA deverá garantir:

a) Disponibilidade do serviço: mínimo de 99,9% por mês, desconsiderando janelas de manutenção previamente agendadas (com aviso de 48h);
b) Tempo máximo de atendimento remoto: até 2 horas após abertura de chamado crítico;
c) Tempo máximo de atendimento presencial: até 4 horas após abertura de chamado crítico, se não solucionado remotamente;
d) Tempo máximo para substituição de hardware defeituoso: até 24 horas corridas após diagnóstico confirmado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

e) Atualizações de segurança e assinaturas: disponibilização e aplicação automática em até 24 horas após liberação pelo fabricante;

f) Relatórios mensais: contendo disponibilidade, incidentes, atualizações aplicadas e ações preventivas;

4. **DO PRAZO VIGÊNCIA:**

4.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da data da ordem de serviço, prorrogável conforme interesse público, não necessariamente por igual período e conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021;

5. **DA INSTALAÇÃO:**

5.1. A instalação deverá ser executada em até 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço para a instalação dos determinados pontos, podendo ser prorrogável mediante justificativa da CONTRATADA.

5.1.1. A prorrogação que trata o item 5.1 deverá ser aprovada pela equipe técnica da CONTRATANTE.

5.1.2. O prazo de implantação somado à prorrogação, se houver, não deverá exceder o prazo total de 45 (quarenta e cinco) dias.

5.2. Todos os equipamentos necessários para o atendimento aos objetos presentes neste Termo de Referência deverão ser fornecidos em regime de comodato, garantindo acesso contínuo e completo à internet para o Paço Municipal, com instalação, configuração, manutenção e suporte técnico disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

5.3. Todos custos inerentes à instalação, tais como: configuração, deslocamento de funcionários, alimentação, transporte e hospedagem ficarão a cargo da CONTRATADA, sendo o primeiro faturamento dar-se-á somente 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto pela equipe técnica da CONTRATANTE, somente em relação ao valor mensal da prestação do serviço do objeto contratado.

5.3.1. Não haverá custos à CONTRATANTE para a instalação dos equipamentos, sendo estes de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

.

6. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

6.1. A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, todos os equipamentos necessários à instalação e operação do link de internet (modems, roteadores, conectores, nobreaks e demais dispositivos), bem como custear a instalação de todos os acessórios, cabos, conectores e materiais indispensáveis à implantação da conexão e ao pleno funcionamento dos serviços.

6.2. A CONTRATADA deverá possuir, obrigatoriamente, dois caminhos distintos de fibra óptica chegando ao município, devendo apresentar comprovante junto à Subsecretaria de Tecnologia da Informação no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da ordem de serviço, como condição prévia ao início da instalação..

6.3. Deverá se responsabilizar pela substituição dos equipamentos em caso de defeitos, como queima por descarga elétrica, superaquecimento ou falha do equipamento, efetuando a substituição no prazo máximo de oito horas após a abertura do chamado técnico.

6.4. A CONTRATADA deverá apresentar equipe técnica qualificada para lançamento de Porta Ativa e ponto a ponto, bem como avaliar e executar fusão de CTOs (Caixas de Terminação Óptica) de porta ativa.

6.5. Deverá disponibilizar CTOs e CEOs para fusão direta das fibras ópticas, visando reforço e direcionamento do sinal em pontos estratégicos da rede, especialmente na finalização da rede de distribuição, permitindo a conexão entre os cabos de distribuição e de acesso às unidades municipais.

6.6. Para ativação de porta ativa, deverá possuir configuração de uma a doze fibras em um único tubo, indicada para instalações em áreas rurais e urbanas, com vãos de até oitenta metros.

6.7. A CONTRATADA será responsável pela equipagem de postes, instalação, manutenção e operação da rede física e lógica.

6.8. Deverá prestar suporte técnico remoto e presencial, com central de atendimento disponível 24x7x365, fornecendo número telefônico e ferramenta online para

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

abertura de chamados técnicos de suporte e emergência. Para cada ocorrência, deverá ser disponibilizado um identificador único (número de chamado) para acompanhamento. O prazo máximo para solução de falhas será de quatro horas para ocorrências críticas e oito horas para ocorrências não críticas.

6.9. Sempre que necessitar realizar manutenções preventivas ou ampliações em sua estrutura (links de acesso, substituição de meio físico, entre outros) que possam acarretar paralisação ou redução de performance na comunicação do link central, deverá comunicar a CONTRATANTE com antecedência mínima de cinco dias.

6.10. Deverá apresentar relatórios informatizados e mensais de disponibilidade e uso da rede, bem como relatórios adicionais sempre que solicitado pela CONTRATANTE, para fins de aferição e pagamento dos serviços.

6.11. A CONTRATADA deverá realizar treinamento básico à equipe técnica da Prefeitura, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos e serviços fornecidos.

6.12. Deverá, ainda, garantir a conformidade integral com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 e suas alterações) no que se refere ao tráfego e tratamento de dados públicos.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no termo contratual.

7.2. Prestar as informações, esclarecimentos e fornecer os dados, informações e arquivos, se houver, necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados, de forma completa;

7.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, documentar e notificar formalmente à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou regularização;

7.4. Documentar todos os pedidos de intervenção no serviço e parâmetros de configuração desde a implantação até as demais no decorrer do contrato, bem como conferir todas as intervenções;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

7.5. Emitir termo de recebimento definitivo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do término da implantação;

7.6. Dispor de infraestrutura de tecnologia da informação adequados para instalação dos equipamentos da contratada necessários para a prestação do serviço;

7.7. Cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela contratada para o bom funcionamento e operacionalidade do serviço contratado;

7.8. Dar prioridade aos técnicos da contratada para utilização do equipamento da contratante quando da visita técnica dos mesmos, bem como assegurar o acesso dos empregados da contratada, quando devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar os serviços;

7.9. Proceder à homologação técnica prévia dos equipamentos a serem instalados pela CONTRATADA, mediante análise de especificações técnicas, certificações e compatibilidade com a infraestrutura existente, podendo vetar a instalação de equipamentos que:

a) Não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos no item 3.3 deste Termo de Referência.

b) Apresentem incompatibilidades conhecidas com sistemas ou protocolos já em operação na infraestrutura municipal;

c) Não possuam certificações de segurança, homologação ANATEL ou documentação técnica adequada;

d) Estejam em situação de "End-of-Sale", "End-of-Order", "End-of-Life" ou "End-of-Support" junto ao fabricante.

7.10. A homologação prévia deverá ser solicitada pela CONTRATADA com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da data prevista para instalação, mediante envio de:

a) Especificações técnicas completas dos equipamentos (datasheets);

b) Certificações e homologações aplicáveis;

c) Declaração de compatibilidade com os protocolos e sistemas em uso;

d) Comprovação de suporte ativo do fabricante durante todo o período contratual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

7.11. A CONTRATANTE terá prazo de até 5 (cinco) dias úteis para manifestação sobre a homologação, podendo solicitar informações complementares, o que suspenderá o prazo. A ausência de manifestação no prazo será interpretada como homologação tácita.

8. **REQUISITOS NECESSÁRIOS:**

8.1. A empresa interessada poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, a fim de se inteirar das condições, tomando conhecimento e sanando todas as dúvidas técnicas necessárias à constituição de sua proposta comercial, não se aceitando considerações posteriores por alegação de desconhecimento, inviabilidade técnica ou econômica ou quanto aos prazos descritos neste Termo de Referência e seus Anexos;

8.2. Caberá à proponente possuir fibra óptica em todos os endereços supracitados, responsabilizando-se pela eventual instalação/passagem de cabeamento caso não possua, observado prazo de início da prestação do serviço;

8.3. A CONTRATADA deverá garantir a boa qualidade dos materiais utilizados e o perfeito funcionamento dos mesmos, obedecidos os requisitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, em conformidade com as normas técnicas relacionadas;

8.4. A CONTRATANTE poderá exigir outros documentos e certidões complementares, nas hipóteses em que o objeto da contratação assim o recomendar, bem como poderá proceder à verificação prévia quanto à reputação e idoneidade da empresa interessada;

9. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

9.1. A Contratada deverá apresentar licença PRÓPRIA da ANATEL que autoriza a mesma a prestar serviços de comunicação multimídia (SCM /SVA);

9.2. A Contratada deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão da LICITANTE para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

9.3. Os atestados deverão conter a identificação da pessoa jurídica emitente e a identificação do signatário. Caso não conste dos atestados telefone para contato, a proponente deverá apresentar também documento que informe telefone ou qualquer outro meio de contato com o emitente dos atestados. As provas de capacidade técnica (atestados) estão sujeitas à confirmação da veracidade de suas informações;

9.4. A Contratada deverá apresentar certidão junto ao CREA-SP ou no CFT/CRT-SP, conforme Resolução 083/19 do CFT, comprovando o registro da empresa licitante na entidade;

9.5. A Contratada deverá apresentar certidão junto ao CREA-SP ou no CFT/CRT-SP, conforme Resolução 083/19 do CFT, comprovando registro do profissional citado como responsável técnico pela empresa;

9.6. A Contratada deverá possuir número de suporte técnico através de 0800, 24h para atendimento com técnico até 100 Km da cidade de Araraquara.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. A seleção do fornecedor dar-se-á por meio de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, nos termos do art. 28, inciso II, alínea “a”, e do art. 56 da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as normas regulamentares aplicáveis no âmbito da Administração Pública Municipal.

10.2. O julgamento das propostas será realizado com base no menor preço global ofertado para o lote único correspondente à totalidade dos serviços descritos neste Termo de Referência.

10.3. A adoção do lote único se justifica pela necessidade de integração técnica e funcional entre os serviços de link dedicado, segurança gerenciada (MSS) e mitigação de ataques DDoS, cuja execução deve ocorrer de forma centralizada e coordenada, assegurando padronização de qualidade, continuidade operacional, desempenho uniforme e simplificação da gestão contratual.

10.4. A contratação unificada também propicia ganhos de escala, maior eficiência técnica e econômica e reduz os riscos operacionais de interdependência entre

múltiplos fornecedores, atendendo ao princípio da vantajosidade previsto no art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. Não será permitida a subcontratação de quaisquer etapas do objeto, nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021, em virtude da natureza técnica e estratégica dos serviços, que envolvem infraestrutura crítica de comunicação e segurança de dados da Administração Pública Municipal.

10.6. A vedação à subcontratação se justifica pelos seguintes fundamentos técnicos e legais:

a) Natureza da atividade: Os serviços contratados constituem a parcela principal e preponderante da contratação, compreendendo a totalidade do objeto (conectividade de internet, proteção DDoS e segurança gerenciada - MSS), não havendo parcelas acessórias passíveis de delegação, em conformidade com o § 2º do art. 122 da Lei nº 14.133/2021;

b) Infraestrutura própria obrigatória: O edital exige que a contratada possua infraestrutura própria de backbone, dois caminhos físicos distintos de fibra óptica no município, centros de mitigação DDoS próprios com capacidade mínima de 40 Gbps e licença ANATEL própria (SCM/SVA), requisitos que demonstram a indispensabilidade da execução direta;

c) Responsabilização integral: A execução direta pela contratada é imprescindível para garantir a rastreabilidade das ações, a responsabilização inequívoca pelos níveis de serviço (SLA de 99,5% de disponibilidade), o cumprimento dos prazos de atendimento (máximo de 4 horas) e a manutenção da confidencialidade de dados sensíveis da Administração Pública;

d) Segurança da informação: Os serviços envolvem acesso a dados governamentais e tráfego de informações estratégicas, incluindo sistemas de saúde pública (SAMU, UPAs), cuja segurança exige controle direto e exclusivo pela contratada, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018);

e) Continuidade de serviços essenciais: A natureza crítica e essencial dos serviços de conectividade para o funcionamento da Administração Pública e dos serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

de saúde (regime 24x7x365) impede a fragmentação da responsabilidade entre múltiplos prestadores, sob pena de comprometimento da continuidade dos serviços públicos;

f) Jurisprudência consolidada: O entendimento dos Tribunais de Contas (TCU - Acórdãos nº 2.218/2020-Plenário e nº 1.214/2013-Plenário) é no sentido de que serviços essenciais de infraestrutura de TI e segurança cibernética devem ser executados diretamente pela contratada, especialmente quando constituem o núcleo do objeto contratual.

10.7. A vedação à subcontratação atende aos princípios da eficiência, da segurança jurídica e da razoabilidade, previstos nos arts. 11 e 14 da Lei nº 14.133/2021, e será condição de habilitação no certame, devendo a licitante declarar expressamente que não se utilizará de subcontratação para execução de qualquer parcela do objeto.

10.8. A habilitação das licitantes observará os critérios dos arts. 67 a 69 da Lei nº 14.133/2021, incluindo comprovação de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, para a qualificação econômico-financeira.

10.9. HABILITAÇÃO TÉCNICA

10.9.1. Todos os LICITANTES deverão apresentar certidão ou atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, tendo como elemento de maior relevância o fornecimento de link de internet dedicado em fibra óptica. A análise será realizada inicialmente sobre a licitante melhor classificada, avançando-se às demais somente em caso de desclassificação.

10.9.2. Documentos exigidos para a habilitação técnica

10.9.3. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem aptidão para prestação de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

10.9.4. Os atestados deverão comprovar, obrigatoriamente, experiência na execução dos seguintes serviços:

a) Fornecimento, instalação, operação e manutenção de link de internet dedicado em fibra óptica, com garantia de banda e SLA mínimo de 99,5%, considerado o item de maior relevância;

b) Fornecimento de equipamentos em comodato necessários à operação.

10.9.5. Para fins de habilitação, a Administração considerará como núcleo do objeto e, portanto, item de maior relevância, o fornecimento do link de internet dedicado.

10.9.6. Será admitido o somatório de atestados, desde que pelo menos 01 (um) comprove a execução de link de internet dedicado, em quantidades mínimas definidas no item 10.9.10 .

10.9.7. Os atestados deverão estar compatíveis com a atividade econômica principal ou secundária da licitante.

10.9.8. Comprovação de no mínimo 50% do objeto de maior relevância (link dedicado).

10.9.9. Nos termos do art. 67, III, da Lei nº 14.133/2021, a licitante deverá comprovar aptidão pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, equivalente a 50% (cinquenta por cento) exclusivamente sobre o item de maior relevância, entendido como o fornecimento de link de internet dedicado em fibra óptica.

10.9.10. Critérios de aferição do percentual mínimo de 50%:

a) Capacidade mínima do link: fornecimento comprovado de link dedicado igual ou superior a 2,5 Gbps;

b) Tecnologia equivalente: fornecimento por fibra óptica, com BGP e IPv4/IPv6;

c) Continuidade: execução ininterrupta por período mínimo de 12 meses;

d) SLA equivalente: disponibilidade mínima de 99,5%;

e) Escopo correlato: equipamentos em comodato e monitoramento ativo;

f) Local ou porte: atendimento pretérito a órgão público ou privado de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

dimensão operacional igual ou superior a 60% da atual.

10.9.11. A comprovação de 50% refere-se apenas à habilitação, não representando flexibilização do objeto a ser contratado. O certame será processado em ambiente eletrônico, observando os princípios da publicidade, isonomia, julgamento objetivo e competitividade, nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei nº 14.133/2021. As propostas deverão contemplar todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos e demais despesas necessárias à execução integral do objeto, sendo vedada a inclusão de custos adicionais após a adjudicação.

11. PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será realizado mediante: apresentação de fatura mensal contendo o detalhamento dos serviços prestados e código de barras para pagamento ou emissão de nota fiscal juntamente com boleto de cobrança. Devendo estes, serem enviados para os endereços eletrônicos oportunamente informados pelo gestor do contrato;

11.2. Não haverá custo adicional além daquele ofertado na proposta. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, hipótese em que o prazo para pagamento será contado somente após a apresentação válida;

11.3. O faturamento das unidades apresentadas no item 1.3 deste Termo de Referência se dará exclusivamente sobre os pontos efetivamente solicitados e devidamente instalados;

12. FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DE CONTRATO:

12.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;

12.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

12.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato;

12.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos;

12.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

12.7. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

12.8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

12.9. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

12.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

12.11. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

12.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

12.13. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

12.14. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

12.15. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

12.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

12.17. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

12.18. Os servidores abaixo elencados ocuparão respectivamente as funções de Gestor e Fiscal do contrato:

José Acácio de Oliveira – Gestor do contrato

Marcos Cesar Bizarro – Fiscal do contrato

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas para atender a esta licitação, ficarão por conta da dotação orçamentária específica, conforme fontes indicadas pelas secretarias atendidas.

14. DO REAJUSTE:

14.1. Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da CONTRATADA, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo;

14.2. A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste;

14.3. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021;

15. DAS PENALIDADES:

15.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor mensal do contrato, limitada a 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

.

15.2. Se o atraso de que trata o item supra ultrapassar o prazo de 30 dias, a Prefeitura Municipal de Araraquara poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso;

15.3. Além das sanções previstas nos itens supra, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes sanções:

15.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

15.3.2. multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;

15.3.3. Multa compensatória, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, na hipótese de inexecução total;

15.3.4. Multa compensatória, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, para os demais casos de descumprimento contratual;

15.3.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade Autarquia pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.3.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.3.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

.

UNIDADES		
5 Gbps	Paço Municipal	Rua São Bento, 840, 9° Andar – Centro – CEP 14801-300
500 Mbps	SAMU - Urgência e Emergência	Avenida Eitor Bim, 90 – Vila Suconasa - CEP 14807-062
500 Mbps	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL “AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE”	Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, ao lado do Centro de Eventos de Araraquara (CEAR) - Vila Velosa - CEP 14806-150
500 Mbps	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER “DR. ANTÓNIO ALONSO MARTINEZ”	Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - CEP 14810-150
500 Mbps	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALLE VERDE “NEFÁLIA DE OLIVEIRA LAUAR”	Rua Henrique João Baptista Crisci, 1.160 - Parque Residencial Laura Molina - CEP 14809-246
500 Mbps	UNIDADE DE RETAGUARDA E DIAGNÓSTICO DO MELHADO “DOUTOR JOSÉ ROBERTO POLLETTI“	Avenida Eitor Bim, 91 - Vila Suconasa - CEP 14807-062

Araraquara, 26 de setembro de 2025.

José Acácio de Oliveira

Subsecretario de Tecnologia da Informação

Secretaria Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA."

NOME DA EMPRESA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CEP: ESTADO:
FONE: CNPJ Nº.

A presente proposta tem como objeto a **contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Link de Internet Dedicado, serviços de conexão de transporte Ethernet dedicada, prestação de serviço de segurança de rede por meio de solução de Managed Security Service (MSS) e proteção contra ataques volumétricos de negação de serviços do tipo DDoS**, **conforme Termo de Referência** para atendimento das necessidades do Município de Araraquara, de acordo as especificações constantes do edital licitatório do pregão nº _____/2025.

Item	Descrição e Especificações	Medida	Qtd.	Vlr. Mensal (R$)	Vlr. Anual (R$)
1	Link de Internet Banda Larga Dedicado, com velocidade mínima de 5 Gbps com 32 IP's	Unidade	1		
2	Link de Internet Banda Larga Dedicado, com velocidade mínima de 500 Mbps	Unidade	5		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

3	Serviço de proteção contra-ataques volumétricos de negação de serviços do tipo DDoS	Unidade	1		
4	Serviços de proteção de rede baseada em appliance com funcionalidades de Managed Security Service (MSS)	Unidade	1		
			TOTAL		

Declaro que a validade desta proposta é de __ (_____) dias corridos e que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Declaro ainda que os serviços cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.

Local e data

Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA."

(Papel timbrado da empresa)

A (nome da empresa)..... CNPJ, nº. ....., com sede à ..... , declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 14.133/2021.

Data e Local,

_____

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação)

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

ANEXO IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA."

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e Local,

_____

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA."

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, etc.), **DECLARA** que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988;

Data e Local,

_____

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação)

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA."

_____, inscrito no CNPJ sob o n.° _____, DECLARA, sob as penas da lei que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e que se encontra sob o regime da Lei Complementar nº 123/2006, fazendo jus aos benefícios conferidos pela referida lei e, também DECLARA não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como ME/EPP.

Data e Local,

_____

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação)

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º, ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA."

_____, inscrito no CNPJ sob o n.°_____, DECLARA, sob as penas da lei que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Data e Local,

_____

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação)

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO § 10, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA."

_____, inscrito no CNPJ sob o n.°_____,
DECLARA, sob as penas da lei que não se enquadra na hipótese do §10, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Data e Local,

_____

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação)

R. G. n. º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n. º XXX.XXX.XXX-XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS TOTAIS E UNIDADES DE INSTALAÇÃO.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA."

Item	Descrição e Especificações	Medida	Qtd.	Vlr. Anual (R$)
1	Link de Internet Banda Larga Dedicado, com velocidade mínima de 5 Gbps com 32 IP's	Unidade	1	R$ 130.000,00
2	Link de Internet Banda Larga Dedicado, com velocidade mínima de 500 Mbps	Unidade	5	R$ 64.000,00
3	Serviço de proteção contra-ataques volumétricos de negação de serviços do tipo DDoS	Unidade	1	R$ 28.400,00
4	Serviços de proteção de rede baseada em appliance com funcionalidades de Managed Security Service (MSS)	Unidade	1	R$ 33.060,00
			TOTAL	R$ 255.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº.___

.

UNIDADES		
5 Gbps	Paço Municipal	Rua São Bento, 840, 9° Andar – Centro – CEP 14801-300
500 Mbps	SAMU - Urgência e Emergência	Avenida Eitor Bim, 90 – Vila Suconasa - CEP 14807-062
500 Mbps	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL "AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE"	Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, ao lado do Centro de Eventos de Araraquara (CEAR) - Vila Velosa - CEP 14806-150
500 Mbps	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER "DR. ANTÓNIO ALONSO MARTINEZ"	Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - CEP 14810-150
500 Mbps	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALLE VERDE "NEFÁLIA DE OLIVEIRA LAUAR"	Rua Henrique João Baptista Crisci, 1.160 - Parque Residencial Laura Molina - CEP 14809-246
500 Mbps	UNIDADE DE RETAGUARDA E DIAGNÓSTICO DO MELHADO "DOUTOR JOSÉ ROBERTO POLLETTI"	Avenida Eitor Bim, 91 - Vila Suconasa - CEP 14807-062

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº.___

ANEXO X – MATRIZ DE RISCOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026

Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável pelo Risco	Tratamento do Risco	Medidas de Mitigação e Resposta
Indisponibilidade do link por falha técnica da operadora	Média	Alto	Contratada	Prevenção e mitigação	Redundância de rede; monitoramento 24x7; SLA com tempo máximo de reparo
Falha de energia ou infraestrutura local (última milha)	Média	Médio	Contratada	Prevenção	Uso de nobreaks / geradores; rotas alternativas de rede
Dificuldade de acesso técnico ao local para manutenção	Baixa	Médio	Contratada	Mitigação	Planejamento prévio; comunicação com a contratante para facilitar acesso
Alteração regulatória da ANATEL sobre telecomunicações (ex.: mudança em requisitos técnicos)	Baixa	Médio	Contratada	Mitigação compartilhada	Ajuste de conformidade técnica pela contratada; eventual reequilíbrio econômico-financeiro
Criação de novo tributo setorial ou aumento súbito de encargos (FUST, FUNTTEL, ICMS etc.) – Fato do Príncipe	Baixa	Alto	Contratante (Administração)	Alocação contratual	Reconhecimento como fato do príncipe; revisão contratual para restabelecer equilíbrio econômico-financeiro
Alteração legislativa impeditiva ou restritiva à importação de equipamentos (Fato do Príncipe)	Baixa	Alto	Contratante (Administração)	Alocação contratual	Possibilidade de revisão contratual; prorrogação de prazos para adequação
Roubo, furto ou vandalismo de cabos / equipamentos	Média	Médio	Contratada	Mitigação	Ações de segurança; reposição em prazo definido; seguro de equipamentos
Inflação ou variação cambial impactando custos de equipamentos importados	Média	Médio	Contratada	Mitigação parcial	Precificação com margens de segurança; revisão contratual se ultrapassar limites da normalidade (teoria da imprevisão)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

ANEXO XI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXXXX/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026 – BB 1087044/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1Doc) Nº. 75.973/2025

CONTRATO N° xxxx-2025 - Livro XXX- Folhas nº xxxxx a xxxxx

I- CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pelo seu Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, Sr. Roberto Pereira, brasileiro, portador do RG nº. xxxxxx SSP/SP e CPF/MF nº. Xxxxxxx .

II - CONTRATADA:

_____, inscrita no CNPJ sob Nº _____, I.E. _____, estabelecida à _____, nº _____ – bairro _____ - cidade _____, representada pelo Sr. _____, brasileiro, _____, portador do RG nº _____, CPF/MF nº _____.

Em virtude do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 02/2026, levado a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4516/2026, de 12 de Janeiro de 2026, HOMOLOGADO à CONTRATADA por decisão da Administração em XX de XXXXXX de 2025, conforme despachos e publicações constantes as folhas XX dos autos, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, SERVIÇOS DE CONEXÃO DE TRANSPORTE ETHERNET DEDICADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE MANAGED SECURITY SERVICE (MSS) E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO DDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.", de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência, que juntamente com o Edital, seus anexos e proposta da **CONTRATADA**, passam a integrar este instrumento.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.2.2. O Edital de Licitação;

1.2.3. A Proposta do Contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2.5. A Matriz de Risco se faz parte integrante do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

CLÁUSULA SEGUNDA–DO VALOR, DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O valor do presente contrato importa em R$ XXXXXXXXXXXXXXXXX

Item	Descrição e Especificações	Medida	Qtd.	Vlr. Mensal (R$)	Vlr. Anual (R$)
1	Link de Internet Banda Larga Dedicado, com velocidade mínima de 5 Gbps com 32 IP's	Unidade	1		
2	Link de Internet Banda Larga Dedicado, com velocidade mínima de 500 Mbps	Unidade	5		
3	Serviço de proteção contra-ataques volumétricos de negação de serviços do tipo DDoS	Unidade	1		
4	Serviços de proteção de rede baseada em appliance com funcionalidades de Managed Security Service (MSS)	Unidade	1		
			TOTAL		

2.2. O Contrato de serviço de natureza continuada vigorará pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, renováveis até o limite consignado em Lei, nos termos do Art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021;

2.3. O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, a contar da data consignada na Ordem de Serviço para o início das atividades, podendo ser prorrogado, por igual ou menor período e nas mesmas condições constantes do ajuste, observado o prazo limite estabelecido na legislação vigente.

2.4. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

2.5. Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado do contrato, o contratado poderá, por meio de requerimento específico, solicitar reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do IPCA/IBGE relativo ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do reajuste.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

2.6. Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação.

2.7. O contratado deverá apresentar o requerimento de reajuste dentro dos 30 dias seguintes ao encerramento dos 12 meses mencionados ou do período de 12 meses seguintes ao reajuste anterior, do contrário decairá do direito de reajuste de preços referente ao período.

2.8. Quando a aplicação do índice de reajuste beneficiar o contratante, observado o período de 12 meses seguintes ao reajuste anterior, o preço deverá ser reajustado.

2.9. O direito de reajuste de preços em benefício do contratante não está sujeito a decadência.

2.10. Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.

2.11. O prazo para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será de 30 (trinta) dias, prorrogáveis caso seja necessário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

3.1 *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:

- 610 - 09.02.3.3.90.40.12.361.0019.2.055.01.2200000. (Educação)
- 688 - 02.04.3.3.90.40.04.126.0002.2.098.01.1100000. (Administração e Assistência Social)
- 801 - 08.01.3.3.90.40.10.122.0009.2.024.01.3100000. (Saúde)

4.2. Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº ....., no valor de R$ .....(.....), onerando a dotação orçamentária nº ..... do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO:

5.1. A título de garantia para a execução contratual e como condição para a assinatura deste contrato, o fornecedor providenciou/depositou a importância de ***XX% (porcentagem por extenso)*** do valor total da contratação, na modalidade ***(INFORMAR)***.

5.2. A garantia prestada caucionará, pelo menos, as seguintes ocorrências:

5.2.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto da contratação;

5.2.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto da contratação;

5.2.3. Multas moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;

5.2.4. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias relacionadas à contratação e não adimplidas pelo contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

5.3. A garantia poderá ser retida pela Administração se constatada quaisquer das ocorrências caucionadas, inclusive em caso de ação trabalhista movida por empregado do contratado em face da Administração tendo como fundamento a execução da contratação, podendo o valor da garantia retida ser utilizado para depósito judicial, nos autos da ação trabalhista movida.

5.4. Não serão aceitas nem terão validade garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal, trabalhista ou administrativa, salvo as seguintes:

5.4.1. Caso fortuito ou força maior;

5.4.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente à Administração.

5.5. Sempre que o valor contratual for acrescido ou a vigência da contratação for prorrogada, o contratado, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, deverá reforçar a garantia, de forma a que corresponda sempre ao mesmo percentual exigido para a formalização da contratação.

5.6. A pedido justificado do contratado e desde que a justificativa seja aceita pela Administração, a modalidade de garantia prestada poderá ser substituída por outra dentre as previstas no artigo 96, § 1° da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.7. A garantia será liberada ou restituída, conforme a modalidade prestada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a declaração, pela Administração, da fiel execução contratual ou após a extinção da contratação por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente pelo IPCA";

5.8. A garantia de execução contratual não se confunde com a garantia dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado mediante: apresentação de medição mensal contendo relatório com o detalhamento dos serviços prestados e fatura com código de barras para pagamento ou emissão de nota fiscal juntamente com boleto de cobrança, devendo estes serem enviados para os endereços eletrônicos oportunamente indicados pelo Gestor do Contrato.

6.1.1. Não haverá custos adicionais além daqueles ofertados na proposta.

6.1.2. Todos os custos inerentes à instalação, tais como: configuração, deslocamento de funcionários, alimentação, transporte e hospedagem ficarão a cargo da CONTRATADA, sendo o primeiro faturamento dar-se-á somente 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto pela equipe técnica da CONTRATANTE, somente em relação ao valor mensal da prestação do serviço do objeto contratado. Não haverá custos à CONTRATANTE para a instalação dos equipamentos, sendo estes de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6.2. O faturamento das unidades apresentadas no item **6.1** se dará exclusivamente sobre os pontos efetivamente solicitados e devidamente instalados.

6.3. As notas fiscais ou faturas que apresentarem incorreções ou irregularidades serão devolvidas à contratada para saneamento dos vícios e seu vencimento será contado da data do seu retorno devidamente regularizada.

6.4. Os pagamentos serão efetuados mediante liquidação do boleto em caso de boleto com código de barras ou depósito bancário devendo o fornecedor informar o número do empenho, banco, da agência e conta bancária na Nota Fiscal.

6.5. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

6.6. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal nº 9.494/1997, devidos nas mesmas condições.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO REAJUSTE

7.1. O objeto do presente contrato deverá ser instalado nas condições indicadas no Edital e no Termo de Referência, nos locais relacionados, em até 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço:

7.1.1. Paço Municipal – Rua São Bento, 840, 9º Andar – Centro – Link de 5Gbps;

7.1.2. SAMU – Urgência e Emergência – Av. Eitor Bim, 90 – Vila Suconasa – Link de 500Mbps.

7.1.3. Unidade de Pronto Atendimento Central (UPA CENTRAL) "Amélia Bernardino Cutrale" – Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira (ao lado do CEAR) – Vila Velosa – Link de 500Mbps.

7.1.4. Unidade de Pronto Atendimento Vila Xavier (UPA VILA XAVIER) "Dr. António Alonso Martinez" – Rua José do Patrocínio, 660 – Vila Xavier – Link 500Mbps.

7.1.5. Unidade Pronto Atendimento Valle Verde (UPA VALLE VERDE) "Nefália de Oliveira Lauar" – Rua Henrique João Baptista Crisci, 1.160 – Pq. Residencial Laura Molina – Link 500Mbps.

7.1.6. Unidade de Retaguarda e Diagnóstico do Melhado "Doutor José Roberto Poletti" – Av. Eitor Bim, 91 – Vila Suconasa – Link 500Mbps.

7.2. O prazo de instalação poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada.

7.2.1. A prorrogação de que trata o item 7.2. deverá ser aprovada pela equipe técnica da contratante.

7.2.2. O prazo de implantação somado à prorrogação, se houver, não poderá exceder o prazo total de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

7.3. Todos os equipamentos necessários para o atendimento do objeto presente neste contrato nas condições indicadas no Termo de Referência deverão ser fornecidos em regime de comodato, garantindo acesso contínuo e completo à internet para o Paço Municipal, com instalação, configuração, manutenção e suporte técnico disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

7.3.1. Os equipamentos a serem instalados deverão ser dos modelos e versões que passaram pelo processo de homologação prévia conforme detalhado no item 15 do Edital, sendo vedada a instalação de equipamentos não homologados.

7.3.2. Caso haja a necessidade de alteração ou substituição de um ou mais equipamentos durante a vigência do contrato, a empresa deverá encaminhar, antecipadamente, ofício da solicitação, juntamente com toda a documentação técnica do equipamento que será alterado ou substituído para aprovação da Subsecretaria de Tecnologia da Informação.

7.4. Caberá à contratada possuir fibra óptica em todos os endereços relacionados, responsabilizando-se pela eventual instalação ou passagem de cabeamento caso não o possua, observado o prazo de início da prestação de serviço.

7.5. O recebimento se dará de forma provisória quando do fim do processo de implantação indicado no item 7.1 e de maneira definitiva quando conferido e atestado pela Subsecretaria

de Tecnologia da Informação por servidor designado para este fim, em prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento provisório. Neste ato, será verificada a integridade física dos equipamentos, a conformidade com as especificações solicitadas no Termo de Referência e a correspondência básica com os itens contratados.

7.6. O recebimento e aceite do objeto pela contratante não exclui a responsabilidade civil da contratada por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços, materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ainda que verificadas posteriormente.

7.7. A contratada deverá garantir a boa qualidade dos materiais utilizados e o perfeito funcionamento dos mesmos, obedecidos os requisitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, em conformidade com as normas técnicas relacionadas.

7.8. Durante a vigência do contrato, é vedado à contratada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na gestão e/ou fiscalização do contrato, conforme Art. 48, parágrafo único, da Lei Federal 14.133/2021.

7.9. Finalizado o prazo de instalação e implantação, os serviços deverão ser prestados conforme especificações do Termo de Referência, nas unidades indicadas e efetivamente instaladas, de forma contínua.

7.10. A gestão do contrato será feita pela SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO por meio do gestor e fiscal ou fiscais designados para o contrato.

7.2.1. A gestão e a fiscalização do contrato estão regulamentadas no Decreto Municipal nº 13.414/23.

7.11. O presente contrato será acompanhado e fiscalizado pelo **Sr. José Acácio de Oliveira, Matrícula 28.602-8 Servidor Comissionado do Município de Araraquara, lotado na Subsecretaria de Tecnologia da Informação, na qualidade de Gestor do Contrato** e pelo **Sr. Marcos César Bizarro, Matrícula 14.660-9, Servidor Público Efetivo do Município de Araraquara, lotado na Subsecretaria de Tecnologia da Informação, na qualidade de Fiscal do Contrato, devidamente designados pela Administração Pública em atendimento ao Art. 7 da Lei nº 14.133/2021.**

CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor do contrato e por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no no art.7º da Lei Federal 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assistí-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

8.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

8.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

8.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

9.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

9.2. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que o regem;

9.3. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

9.4. Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados, inclusive comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança;

9.5. Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos termos do Decreto Municipal nº 13.414/2023, para acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos serviços, manutenção e etc, realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliação periódica;

9.6. Prestar as informações, esclarecimentos e fornecer os dados, informações e arquivos, se houver, necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados, de forma completa, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

9.7. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e preços pactuados no termo contratual;

9.8. Documentar todos os pedidos de intervenção no serviço e parâmetros de configuração desde a implantação até as demais fases no decorrer do contrato, bem como conferir todas as intervenções;

9.9. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas;

9.10. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação;

9.11. Atestar mensalmente a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

9.12. Emitir termo de recebimento definitivo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados à partir do recebimento provisório;

9.13. Dispor de infraestrutura de tecnologia da informação adequada para a instalação dos equipamentos da CONTRATADA necessários para a prestação do serviço;

9.14. Cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela CONTRATADA para o bom funcionamento e operacionalidade do serviço contratado;

9.15. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos, bem como assegurar o acesso aos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar os serviços;

9.16. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituição de equipamentos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

9.17. A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

9.18. A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA–DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 A CONTRATADA se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

10.2 Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e integral realização do objeto contratado.

10.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

10.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.5 Cumprir as exigências de reservas de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para a Pessoa com Deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

10.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

10.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10.8 A CONTRATADA deverá fornecer os serviços em total acordo e observância do item 3 – Das Especificações e Funcionalidades e dos subitens 3.1 – Link de Internet Dedicado 5Gbps; 3.2 – Link de Internet Dedicado 500Mbps; 3.3 – Roteador; 3.4 *Managed Security Service*; e 3.6 – SLA – Acordo de Nível de Serviço do Termo de Referência.

10.9 A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, todos os equipamentos necessários à instalação e operação do link de internet (modems, roteadores, conectores, nobreaks e demais dispositivos), bem como custear a instalação de todos os acessórios, cabos, conectores e materiais indispensáveis à implantação da conexão e ao pleno funcionamento dos serviços.

10.10 A CONTRATADA deverá possuir, obrigatoriamente, dois caminhos distintos de fibra óptica chegando ao município, devendo apresentar comprovante junto à Subsecretaria de Tecnologia da Informação no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da Ordem de Serviço, como condição prévia ao início da instalação.

10.11 Deverá se responsabilizar pela substituição dos equipamentos em caso de defeitos, como queima por descarga elétrica, superaquecimento ou falha do equipamento, efetuando a substituição no prazo máximo de 8 (oito) horas após a abertura do chamado técnico.

10.12 A CONTRATADA disporá de prazo máximo de até 4 (quatro) horas para a identificação de problemas relatados pela CONTRATANTE. Após abertura de chamado técnico (atendimento), o técnico deverá estar no local ou entrar em contato com a CONTRATANTE para fins de análise do problema em, no máximo, 4 (quatro) horas.

10.13 A CONTRATADA deverá apresentar equipe técnica qualificada para lançamento de Porta

Ativa e ponto-a-ponto, bem como avaliar e executar fusão de CTOs (Caixas de Terminação Óptica) de porta ativa.

10.14 Deverá disponibilizar CTOs e CEOs para fusão direta das fibras ópticas, visando reforço e direcionamento do sinal em pontos estratégicos da rede, especialmente na finalização da rede de distribuição, permitindo a conexão entre os cabos de distribuição e de acesso às unidades municipais.

10.15 Para ativação de Porta Ativa, deverá possuir configuração de uma a doze fibras em um único tubo, indicada para instalações em áreas rurais e urbanas, com vãos de até oitenta metros.

10.16 A CONTRATADA será responsável pela equipagem de postes, instalação, manutenção e operação da rede física e lógica.

10.17 Deverá prestar suporte técnico remoto e presencial, com central de atendimento disponível 24x7x365, fornecendo número telefônico e ferramenta online para abertura de chamados técnicos de suporte e emergência. Para cada ocorrência, deverá ser disponibilizado um identificador único (número de chamado) para acompanhamento. O prazo máximo para a solução de falhas será de quatro horas para ocorrências críticas e oito horas para ocorrências não críticas.

10.18 Sempre que necessitar realizar manutenções preventivas ou ampliações em sua estrutura (links de acesso, substituição de meio físico, entre outros) que possam acarretar paralisação ou redução de performance na comunicação do link central, deverá comunicar à CONTRATANTE com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

10.19 Deverá apresentar relatórios informatizados e mensais de disponibilidade e uso da rede, bem como relatórios adicionais sempre que solicitados pela CONTRATANTE, para fins de aferição e pagamento dos serviços.

10.20 A CONTRATADA deverá realizar treinamento básico à equipe técnica da CONTRATANTE, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos e serviços fornecidos.

10.21 Deverá, ainda, garantir a conformidade integral com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) no que se refere ao tráfego e tratamento de dados públicos.

10.22 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

11.2.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

11.2.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.2.3. Der causa à inexecução total do contrato;

11.2.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

11.2.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

11.2.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.2.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

11.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/21);

11.2.2. Multa: moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/21);

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como descritas nos itens 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21).

11.3 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/21):

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21);

11.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/21).

11.5.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/21)

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/21).

11.5.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/21, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos

lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. ,159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21).

11.9 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133/021).

11.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 O contrato pode ser extintoantes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal 14.133/2021 (NLLC), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

13.1 A contratação é regida pela Constituição Federal de 1988, Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar Federal n° 123/2006, Lei Federal n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor e pelas normas que regulamentam as referidas leis.

13.1.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante conforme a legislação acima mencionada e, subsidiariamente, as normas e os princípios gerais dos contratos".

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Folha Nº.___

.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts.124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 O **CONTRATADO** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1 As partes elegem o Foro dacidadedeAraraquara-SP, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, conforme art. 92,§1º da Lei nº 14.133/21.

16.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Araraquara (SP)_____de _____de_____

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-XXXXXXX

TESTEMUNHAS:

NOME:XXXXXXXXXXX-CONTRATADO (REPRESENTANTE)

RG nº _____

CPF nº _____

NOME: